



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2123 | Disposición SCE PROSUM [Aprueba + Confidencialidad + Dispensa]

VISTOS:

El expediente EX-2026-58881526-APN-DR#CNDC, caratulado "AKZO NOBEL N.V. Y DE AXALTA COATING SYSTEMS LTD. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 " (CONC 2123).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 30 de junio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 16 de junio de 2026, cuando la SCE recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la fusión entre AKZO NOBEL N.V. ("AKZO NOBEL") y AXALTA COATING SYSTEMS LTD ("AXALTA").

La operación se instrumentó con un acuerdo de fusión celebrado el 18 de noviembre de 2026, y su adenda de fecha 27 de mayo de 2026.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inc. a), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley citada.

La operación sujeta a análisis genera una relación horizontal en la comercialización de revestimientos de repintado automotor, donde las participaciones conjuntas permanecieron en el rango del [10%–15%] en el período 2023-2025; y en la comercialización de revestimientos en polvo donde las participaciones conjuntas permanecieron dentro del rango del [10%–15%] para el mismo período.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

Asimismo, la DNCE informa que, al momento de su notificación, la transacción no fue perfeccionada por lo que resulta necesario hacer saber a la notificante que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la ley 27442, la autorización caducará si dentro del plazo de UN (1) año contado desde el dictado del acto administrativo autorizante, la operación de concentración económica no fuera perfeccionada.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 30 de junio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inciso b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la fusión AKZO NOBEL N.V. y AXALTA COATING SYSTEMS LTD. Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Las empresas notificantes solicitaron la confidencialidad sobre las participaciones de mercado, ventas e importaciones de los dos grupos económicos que se fusionan, fundando su petición en que la información proporcionada es comercialmente sensible, a cuyo fin acompañaron un Formulario F0 no confidencial con los rangos numéricos correspondientes. En la misma presentación solicito que se la dispensara de acompañar la traducción pública de la totalidad del acuerdo de fusión celebrado el 18 de noviembre de 2025 y su enmienda celebrada el 27 de mayo de 2026, a cuyo fin acompañaron una traducción simple de las secciones más relevantes.

Esta SCE observa que se trata de información comercial sensible y su divulgación podría causar daños a los intereses económicos de las partes y considera suficiente para el análisis de la operación notificada la información no confidencial presentada como así también las traducciones simples acompañadas y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial, considerando que debe otorgarse la confidencialidad y la dispensa de traducción en los términos solicitados.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) de la Ley 27.442, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la fusión entre AKZO NOBEL N.V. y AXALTA COATING SYSTEMS LTD, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-64162525-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Concédase la confidencialidad solicitada sobre las participaciones de mercado, ventas e importaciones de los dos grupos económicos que se fusionan, considerando suficiente la información no confidencial presentada para el análisis de la operación.

Artículo 5°.- Concédase la dispensa de acompañar la traducción pública debidamente legalizada por el Colegio de Traductores de jurisdicción que corresponda de la totalidad del acuerdo de fusión celebrado el 18 de noviembre de 2025 y su enmienda considerando suficiente la traducción simple acompañada por ser suficiente para el análisis de la operación.

Artículo 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 7°.- Notifíquese a AKZO NOBEL N.V. y AXALTA COATING SYSTEMS LTD y hágase saber que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la ley 27442, la autorización caducará si dentro del plazo de UN (1) año contado desde el dictado del acto administrativo autorizante, la operación de concentración económica no fuera perfeccionada.

Artículo 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA.

Artículo 9°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-58881526-APN-DR#CNDC, caratulado "AKZO NOBEL N.V. Y DE AXALTA COATING SYSTEMS LTD. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2123).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la fusión entre AKZO NOBEL N.V. ("AKZO NOBEL") y AXALTA COATING SYSTEMS LTD ("AXALTA").
2. La transacción se implementó mediante un acuerdo de fusión firmado el 18 de noviembre de 2026 y posteriormente modificado a través de una adenda celebrada el 27 de mayo de 2026.
3. A través de la fusión, las dos compañías integrarán sus negocios bajo AKZO NOBEL, que adoptará una nueva denominación al cierre de la transacción propuesta y, en una etapa posterior, una nueva identidad corporativa. Las notificantes informan que, según los términos del acuerdo de fusión, se realizará un canje de acciones de manera que los accionistas de AXALTA recibirán 0,6539 acciones de AKZO NOBEL por cada acción ordinaria de AXALTA que posean.
4. AKZO NOBEL es una compañía multinacional dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas y revestimientos para uso doméstico e industrial, con sede en Ámsterdam, Países Bajos, sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Ámsterdam (Euronext Amsterdam). En Argentina tiene presencia económica a través de su subsidiaria local y del resto de las empresas del grupo que exportan hacia el país, tal como se describe más adelante en la Tabla 1.
5. AXALTA es una sociedad holding con sede en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), fabrica, comercializa y distribuye sistemas y una amplia gama de productos de revestimientos de alto rendimiento. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE). En Argentina realiza su actividad económica a través de su subsidiaria local y del resto de las empresas del grupo que exportan hacia el país, tal como se detalla más adelante en la Tabla 1.
6. Luego del cierre, las notificantes informaron que se espera que los actuales accionistas de AXALTA posean el 45% de la empresa combinada y los accionistas de AKZO NOBEL el 55% restante, ejerciendo control conjunto sobre la entidad resultante que tendrá sedes centrales en Ámsterdam y Filadelfia y, tras un período de cotización dual en Euronext

Amsterdam y NYSE, las acciones ordinarias de la compañía fusionada cotizarán exclusivamente en la NYSE.¹

7. La fusión no se encuentra perfeccionada² y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC)³ se realizó el 16 de junio de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 16 de junio de 2026, AKZO NOBEL y AXALTA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0, en tiempo previo a su cierre, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. a), de la LDC.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto equivalente a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
11. Al momento de su notificación, la fusión no fue perfeccionada por lo que resulta necesario hacer saber a las empresas notificantes que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del decreto PEN 480/18 reglamentario de la LDC, la autorización que más adelante se recomienda caducará si dentro del plazo de UN (1) año contado desde el

¹ <https://www.akzonobel.com/en/media/media-releases/akzonobel-and-axalta-to-combine-in-all-stock-merger-of-equals-creating-a-premier-global-coatings-company>

² Sin perjuicio de lo informado por las partes en el Formulario F0, conforme se desprende del link anterior del sitio web <https://www.akzonobel.com>, las empresas prevén que la transacción se cierre entre finales de 2026 y principios de 2027, sujeta a la aprobación de los accionistas de AkzoNobel y Axalta, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias, la autorización para que las acciones de la empresa combinada coticen en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el pago del dividendo especial por parte de AkzoNobel, la finalización de los requisitos de consulta del comité de empresa de AkzoNobel y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

³ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 19 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

dictado del acto administrativo autorizante, la operación de concentración económica no fuera perfeccionada.

12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 16 de junio de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

13. La operación notificada consiste en una fusión entre iguales mediante canje de acciones entre AKZO NOBEL y AXALTA.
14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo AKZO NOBEL	
AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.	Comercialización/ exportación de revestimientos, entre los que se encuentran, revestimientos de alto rendimiento.
AKZO NOBEL COATINGS INC.	
INTERNATIONAL PAINT LLC	
PINTURAS INCA S.A.	
INTERQUIM S.A.S.	
Grupo AXALTA	
AXALTA COATING SYSTEMS ARGENTINA S.R.L.	Comercialización/ exportación de revestimientos, entre los que se encuentran, revestimientos de alto rendimiento.
AXALTA COATINGS SYSTEMS BRAZIL LTDA.	
AXALTA COATING SYSTEMS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	

AXALTA COATING SYSTEMS GERMANY GMBH & CO. KG
AXALTA POWDER COATING SYSTEMS ANDINA S.A.
AXALTA POWDER COATING SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

15. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se identifican relaciones horizontales en la comercialización de revestimientos de alto rendimiento, particularmente, en revestimientos de repintado automotor y revestimientos en polvo.

III.2. Análisis de los efectos de la operación

16. Un revestimiento es un recubrimiento aplicado a una superficie o a un objeto, usualmente referido como el sustrato. En los precedentes extranjeros,⁵ se segmentó el mercado de los revestimientos en dos categorías principales: (i) revestimientos decorativos (pinturas); y (ii) revestimientos de alto rendimiento.
17. Los revestimientos de alto rendimiento se aplican para mejorar las propiedades superficiales del sustrato, tales como el aspecto, la adhesión, la humectabilidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la resistencia a los rayones.
18. Los revestimientos de alto rendimiento se suministran (directa o indirectamente) a los fabricantes de productos, quienes los aplican en una línea integrada de aplicación de pintura durante el proceso de producción o bien *in situ* sobre estructuras y equipos terminados (por ejemplo, puentes, tuberías, tanques de almacenamiento y maquinaria industrial) utilizando métodos como la aplicación por pulverización, con brocha y rodillo, o la aplicación electrostática.
19. Dentro de la categoría de revestimientos de alto rendimiento, la Comisión Europea ha establecido que los revestimientos en polvo constituyen un mercado distinto del de los revestimientos líquidos, dentro de los cuales se encuentran los productos de revestimientos de repintado automotor.
20. Los revestimientos en polvo son una tecnología en la que los materiales de revestimiento sin disolventes se aplican como un polvo seco y fluido sobre un sustrato y luego se curan con calor para formar un acabado protector continuo y duro.
21. Aunque los revestimientos en polvo se utilizan principalmente para revestir sustratos metálicos, como electrodomésticos, extrusiones de aluminio y piezas de automóviles y bicicletas, las innovaciones en las tecnologías de polvo que permiten el curado a temperaturas más bajas están haciendo cada vez más posible la aplicación de revestimientos en polvo a sustratos más sensibles al calor, como productos de madera transformada.
22. Por su parte, los revestimientos de repintado automotor son formulaciones especiales destinadas a la reparación y repintura de vehículos usados o dañados (principalmente vehículos ligeros, como automóviles de pasajeros, pero también vehículos comerciales

⁵ Ver Caso M.10123 – Akzo Nobel / Tikkurila (2021), Caso M.4735 – PPG Industries/SigmaKalon

pequeños que caben en las instalaciones de los talleres de carrocería) en el mercado posventa.

23. En función de lo expuesto, se analizarán los efectos de la operación en el mercado de revestimientos en polvo y en el mercado de revestimientos de repintado automotor.
24. En cuanto al alcance geográfico, si bien las partes sugieren que el mercado geográfico pudiera ser más amplio que el nacional, teniendo en cuenta los antecedentes internacionales y los analizados por la ex CNDC previamente,⁶ esta DNCE dejará abierta la definición precisa evaluando el mercado geográfico nacional.
25. De acuerdo a lo presentando por las partes notificantes en base a *Econic* según datos de *Orr & Boss*, la participación conjunta en productos de repintado automotor de AKZO NOBEL y AXALTA permaneció en el rango del [10%–15%] en el período 2023-2025, tanto en volumen como en facturación.
26. En cuanto a revestimientos en polvo, la participación conjunta de AKZO NOBEL y AXALTA se mantuvo en el rango del [5%- 10%] en el período analizado, tanto en volumen como en facturación.
27. De esta manera, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia
28. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

29. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte en los documentos presentados cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

30. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[L]as concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
31. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

⁶ Ver Resolución SC355/2018, Expediente N° S01:0571879/2016 “AKZO NOBEL N.V Y BASF SE S/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (Conc.1407)”; Resolución SC 647/2017, Expediente N° S01:0203198/2017, “THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, VIKING MERGER SUB, INC Y THE VALSPAR CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25156 (CONC. 1467).”

32. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste - como resultado final - en la fusión entre AKZO NOBEL N.V. y AXALTA COATING SYSTEMS LTD, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2123 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.